

0008257-41.2015.8.26.0114

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Nelson Augusto Bernardes de Souza

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

DIVANILTON JACINTO SANTANA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nelson Augusto Bernardes de Souza

Vistos.

DIVANILTON JACINTO SANTANA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, c.c, o artigo 29 e artigo 69 do Código ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

3ª Vara Criminal

Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Bloco "D" - sala 38 - Jardim Santana

CEP: 13088-901 - Campinas - SP

Telefone: (19)-3756-3727 - E-mail: campinas3cr@tjsp.jus.br

0008257-41.2015.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0008257-41.2015.8.26.0114

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

DIVANILTON JACINTO SANTANA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nelson Augusto Bernardes de Souza

Vistos.

DIVANILTON JACINTO SANTANA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, c.c,

o artigo 29 e artigo 69 do Código Penal, e LUCAS SILVA SOUZA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 04 de março de 2015, por volta das 19h30min, na Rua Dezoito, nº 964, Jardim Vera Cruz, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, DIVANILTON JACINTO SANTANA e LUCAS SILVA SOUZA previamente ajustados e cada qual fazendo sua a função do outro, traziam consigo e guardavam 15,2g de cocaína, acondicionados em 17 (dezessete) microtubos de plástico cor rosa, conhecidos como eppendorfs; 1,3g de cocaína na forma de crack acondicionados em 08 (oito) invólucros de plástico branco seguidos de papel alumínio, e 9,2g de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, acondicionado em 09 invólucros plásticos transparentes, sendo 08 fechados com zip e 01 fechado com nó, para inequívocos fins de entrega ao consumo de terceiros sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que em data anterior a 04 de março de 2015, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, DIVANILTON JACINTO SANTANA e LUCAS SILVA SOUZA, associaram-se, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta, finalmente, que no dia 04 de março de 2015, por volta das 19h30min, na Rua Dezoito, nº 964, Jardim Vera Cruz, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, DIVANILTON JACINTO SANTANA trazia consigo e guardava 28 (vinte e oito) munições de arma de fogo calibre 32, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os acusados foram notificados (Divanilton - fls. 142; Lucas - fls. 169) e apresentaram Defesa Prévia (Divanilton - fls. 172/173; Lucas - fls. 186/187 e 201/202). A denúncia foi recebida (fls. 188) e os réus foram devidamente citados (Divanilton citado- fls. 313 e 541). Regularmente processados os autos, realizou-se audiência VIRTUAL, conforme permissão da Resolução nº 314 e 329 de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, e dos Comunicados CG nº 284/2020 e 317/2020 do TJSP, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, e o réu interrogado. Ao final, as partes apresentaram seus memoriais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, anoto que a presente sentença está prolatada exclusivamente em relação ao réu DIVANILTON JACINTO SANTANA, uma vez que foi determinado o desmembramento dos autos em relação ao corréu LUCAS SILVA SOUZA.

O pedido inicial é improcedente.

Embora a materialidade delitiva esteja comprovada nos autos, a autoria não restou cabalmente demonstrada.

Vejamos.

Quando interrogado, em Juízo, o réu negou os fatos. Negou que os policiais tenham encontrado entorpecente em sua residência. Afirmou que autorizou o ingresso dos policiais em sua residência, e que as munições não foram encontradas em sua casa, mas em um armário existente no corredor da casa dos fundos, em que reside um indivíduo. Negou qualquer envolvimento com as drogas e com as munições apreendidas.

O policial militar Fabricio Dizero Celio, em Juízo, afirmou não se recordar com muitos detalhes da ocorrência, em razão do tempo transcorrido, baseando-se na leitura do boletim da ocorrência para prestar seu depoimento. Afirmou que efetuava patrulhamento ostensivo, e observou um indivíduo, que ao perceber a presença da

equipe policial, tentou entrar na residência. Narrou que abordou o acusado no interior de sua residência e que, em revista pessoal, localizou algumas munições de calibre 32, tendo ele informado que havia mais munição em sua residência. Falou que ingressaram na residência do acusado e mais algumas munições, não se recordando, ao certo, a quantidade. Afirmou que um indivíduo foi abordado no corredor da residência do réu e, em seu poder, localizaram o entorpecente descrito na denúncia.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Antônio Alves de Souza, que também afirmou não se recordar com clareza sobre os fatos narrados na denúncia, e que iria se ater ao registrado por ele no boletim de ocorrência.

Essas as provas produzidas. Respeitada a manifestação ministerial final, elas são insuficientes à prolação de uma sentença penal condenatória.

Em relação ao entorpecente apreendido, os policiais militares informaram que a droga mencionada na denúncia foi apreendida em poder de um indivíduo de nome Lucas, e não do acusado, não tendo produzida sido qualquer prova do envolvimento do acusado com o entorpecente apreendido, nem de sua associação para a prática do tráfico de drogas. O MP pediu absolvição quanto a estas acusações (33 e 35 da lei de regência).

Em relação ao crime de porte ilegal de munição, os policiais militares, em Juízo, não se recordaram com precisão acerca dos fatos narrados na exordial, em razão do tempo transcorrido. Ambos afirmaram que seus depoimentos seriam baseados na leitura prévia que fizeram do boletim de ocorrência, antes da audiência, mas que não poderiam fornecer detalhes, em razão de não se recordarem. Vale destacar que os policiais não souberam informar a quantidade de munições supostamente encontradas em poder do réu e a quantidade de munições apreendidas na residência, e sua localização exata.

O réu, em Juízo, nega a imputação que lhe foi feita, negando a posse das munição e afirmando que as munições não foram localizadas em sua residência, mas na residência dos fundos, onde reside um indivíduo desconhecido.

Assim, o depoimento baseado exclusivamente na leitura do boletim de ocorrência não é apto a embasar a condenação criminal. É sabido que para embasar um juízo condenatório é preciso que haja prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborando os elementos probatórios colhidos na fase inquisitiva. Não sendo desta forma, a absolvição do acusado, por insuficiência de provas, é medida de rigor.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial para, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVER o acusado DIVANILTON JACINTO SANTANA de todas as imputações que lhe foram lançadas na peça acusatória.

Expeça-se alvará de soltura clausulado ou contramandado, se o caso, em favor do réu.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Campinas, 29 de setembro de 2022.

NELSON AUGUSTO BERNARDES DE SOUZA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA